פָּרָשַׁת חֻקַּת יֵשׁ בָּהּ ג' מִצְוֹת עֲשֵׂה

מִצְוָה שצז

לִשְׂרֹף פָּרָה אֲדֻמָּה (מצות עשה ק"ם)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׂרֹף פָּרָה אֲדֻמָּה שֶׁיִּהְיֶה אֶפְרָהּ מוּכָן וּמְזֻמָּן לְמִי שֶׁיִּצְטָרֵךְ לְטָהֵר מִטֻּמְאַת מֵת שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יט, ב) 'זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָּרָה אֲדֻמָּה' וְגוֹ'.

טַעַם הַמִּצְוָה. טַעַם מִצְוָה זוֹ לֹא נִתְגַּלָּה זוּלָתִי לַאֲדוֹן הַנְּבִיאִים כְּמוֹ שֶׁאִיתָא בַּמִּדְרָשׁ (במ"ר יט, ו) 'אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמֹשֶׁה לְךָ אֲנִי מְגַלֶּה טַעַם פָּרָה וְלֹא לַאֲחֵרִים'[א]. וְגַם הֶחָכָם מִכָּל הָאָדָם שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ שֶׁהִשִּׂיג בְּרֹב חָכְמָתוֹ כָּל טַעֲמֵי הַתּוֹרָה לֹא הִשִּׂיג טַעְמָהּ, וְאָמַר (קהלת ז, כג) 'אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה וְהִיא רְחוֹקָה מִמֶּנּוּ'[ב]. וְכָתַב הָרֵיקָאנָטִי (פר' חוקת ד"ה זאת חוקת)

משנה הלכות

שצז) לקיחת הפרה ותמימותה. קיום המצוה. מצות עשה על הציבור לקנות פרה אדומה תמימה מתרומת הלשכה ככל קרבנות הציבור[ג]. ויחיד מתנדב פרה ומוסרה לציבור[ד]. הפרה מצותה שתהיה תמימה באדמימות, נמצאו בה שתי שערות שחורות או לבנות פסולה[ה]. היו בה שתי שערות עיקר מאדים וראשן משחיר גוזז השחור, ואם נשאר באדום כדי לכוף ראשן לעיקרן כשרה[ו], וקודם שגזז פסולה[ז]. וקונין אותה כשהיא פרה, היינו מבת ג' שנים ולמעלה, ולא כשהיא עגל, ולדעת הרמב"ם[ח] הוא מגזירת הכתוב, והראב"ד סבירא ליה דהוא פסול משום מחוסר זמן, ועיין ספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סימן רי"ב) טעם מחלקותן. היתה זקנה הרבה כשירה, אלא שאין מניחין אותה להזדקן הרבה שמא תפסל[ט]. ומום פוסל בה וכן עבודה פוסל בה[י].

שריפתה. ומעלות גדולות היו עושין בשריפתה[יא], כהן שוחטה בהר המשחה בין הדיוט ובין כהן גדול[יב], ושחיטה כשרה בזר אלא שנהגו בכהן[יג]. שוחט בימין ומקבל דם בשמאל, ומזה באצבעו הימנית מן הדם שבכפו ז' פעמים כנגד בית קדשי קדשים, ואחר כל הזאה מקנח אצבעו, מצית

שצז) א. ע"ע תנחומא חוקת ח. **ב.** במ"ר יט, ג. תנחומא חוקת ו. ועיין יומא יד. נדה ט. **ג.** רמב"ם הל' פרה פ"א ה"א, מנחת חינוך. **ד.** משנה למלך שם. **ה.** רמב"ם שם ה"ב. **ו.** שם ה"ג-ד. **ז.** ועיין מנחת חינוך. **ח.** שם ה"א. **ט.** שם. **י.** שם ה"ז. **יא.** שם פ"ב ה"א. **יב.** שם פ"ג ה"א-ב. **יג.** שם הל' פסולי המוקדשין פ"א ה"ב.

דְּאֵין כַּוָּנַת הַמַּאֲמָר שֶׁלֹּא יִהְיֶה נוֹדָע מִטַּעַם מִצְוָה זוֹ כְּלָל, רַק יֵשׁ עִנְיָן שֶׁלֹּא נִתְגַּלָּה רַק לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם אֲבָל יֵשׁ מַה שֶּׁנִּתְגַּלָּה, וְרַשִׁ"י (במדבר שם) בְּשֵׁם רַבֵּנוּ מֹשֶׁה הַדַּרְשָׁן כָּתַב "וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ' מִשֶּׁלָּהֶם כְּשֵׁם שֶׁהֵם נִשְׁתַּתְּפוּ בַּעֲוֹן הָעֵגֶל וּפָרְקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב כָּךְ יִשְׁתַּתְּפוּ לְכַפָּרָה וְיָבִיאוּ מִשֶּׁלָּהֶם פָּרָה, מָשָׁל לְבֶן שִׁפְחָה שֶׁטִּנֵּף פַּלְטֵרִין שֶׁל מֶלֶךְ אָמַר הָבֵא הָאֵם וּתְנַקֵּח צוֹאַת בְּנָהּ, כָּךְ תָּבֹא פָּרָה וּתְכַפֵּר עַל מַעֲשֵׂה הָעֵגֶל'. עוֹד אָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ (תנחומא חוקת ה) 'רַבִּי חָנִין בֶּן פַּזִּי פָּתַח קְרָא בְּפָרָשַׁת פָּרָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ מִשִּׁבְעָה שִׁבְעָה, שִׁבְעָה פְּעָמִים נִזְכְּרָה פָּרָה בְּפָרָשָׁה, שִׁבְעָה שְׁרֻפוֹת, שִׁבְעָה הַזָּאוֹת, שִׁבְעָה כִּבּוּסִין, שִׁבְעָה טְמֵאִין, שִׁבְעָה טְהוֹרִין, שִׁבְעָה כֹּהֲנִים, וּמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן בִּכְלָל הָיוּ'.

מס' פרה, רמב"ם הל' פרה, ספר המצוות מצות עשה קי"ג, סמ"ג עשין רל"ב.

משנה הלכות

האש בפרה ברובה, ונוטל עץ ארז ואזוב וכורכן בשני תולעת ומשליך לתוך בטנה[יד]. נשרפה חולקין האפר לג' חלקים, אחד למשמרות הכהונה שיקדישו ממנה, אחד לטהר ישראל, ואחד למשמרת[טו]. וטבול יום כשר לעשותה[טז], וכל העוסקין בפרה משחיטתה עד שתעשה אפר מטמאין בגדים וטעונין טבילה והערב שמש מדין תורה[יז]. ועשייתה ביום[יח]. ובמנחת חינוך נסתפק (במצוה ער"ה) אי כהן בעל מום כשר לשרוף הפרה, ובמחילת כבוד תורתו אישתמיטתיה תוספות בזבחים (טז: ד"ה שם טומאה יז: ד"ה אונן) עיין שם ובחידושי הארכתי. וכל המומין הפוסלים בקדשים פוסלין בפרה[יט], נולד בה פסול תפדה[כ]. שבעת ימים קודם שריפת הפרה היו מפרישין כהן לזה[כא], ומביאין ילדים להר הבית שגדלו שם ולא נטמאו מעולם התעסקו בהזאה על הכהן ובמילוי מים להזות, ומטבילין היו התינוקות שממלאין ומקדשין ומזין על הכהן השורף, אע"פ שהן טהורים ממת, שמא נטמאו בטומאה אחרת[כב] ותשע פרות נעשו משנצטווה במצוה זו, ראשונה עשה משה רבינו, שניה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית, והעשירית יעשה מלך המשיח שבמהרה יגלה אכי"ר[כג].

יד. שם הל' פרה שם ה"ב. **טו.** שם ה"ד. **טז.** שם פ"א הי"ג. **יז.** שם פ"ה ה"א. **יח.** שם פ"ד הי"ז. **יט.** שם פ"א ה"ז. **כ.** שם ה"ח. **כא.** שם פ"ב ה"ב. **כב.** שם ה"ז. **כג.** שם פ"ג ה"ד.

מִצְוָה שצח

דִּינֵי טֻמְאַת מֵת (מצות עשה קם"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן וּלְהִתְנַהֵג בְּכָל דִּינֵי טֻמְאַת מֵת כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יט, יד) 'זֹאת הַתּוֹרָה אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל כָּל הַבָּא אֶל הָאֹהֶל וְכָל אֲשֶׁר בָּאֹהֶל יִטְמָא'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁגּוּף יִשְׂרָאֵל מְקֻדָּשׁ יוֹתֵר מִכָּל הָעַמִּים עַל יְדֵי נִשְׁמָתוֹ, וּקְדֻשַּׁת יִשְׂרָאֵל עָלָיו, וְלָכֵן מִתְאַוִּים כֹּחוֹת הַטֻּמְאָה לִשְׁרוֹת בּוֹ. וְהַמּוֹפֵת לָזֶה כִּי גּוּף עַכּוּ"ם שֶׁאֵין לוֹ נִשְׁמַת יִשְׂרָאֵל טֻמְאָתוֹ קַלּוּשָׁה, וְאֵינוֹ מְטַמֵּא בַּחַיִּים מִן הַתּוֹרָה כְּלָל, וְגַם לְאַחַר מִיתָה אֵינוֹ מְטַמֵּא בְּאֹהֶל אֶלָּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא, וְאֵין שׁוּם בַּעַל חַי מְקַבֵּל טֻמְאָה וַאֲפִלּוּ אָדָם חוּץ

משנה הלכות

שצח) טומאת אדם וכלים במת. המת הוא אבי אבות הטומאה[א]. וכל כלי מתכת הנוגעת בו נעשה כמוהו[ב], אדם הנוגע במת או בכלים שנגעו במת, נעשה אב הטומאה וטמא שבעה, וצריך הזאה שלישי ושביעי, והמת מטמא באוהל או אם הוא מאהיל עליו[ג]. ושאל רבינו חיים הכהן לרבינו תם כיון דליכא בית אשר אין שם מסמרים ואין בית אשר אין שם מת, אם כן איזה בית אשר תבנו לי כיון שחרב הרי הוא כחלל ומטמא באוהל[ד], ובסמ"ג (מצוה רל"א) תירץ שכתב לו רבינו תם בכתב דוקא לענין תרומה וקדשים אבל אין הנזיר מגלח אלא על המת בלבד, עיין שם. הנוגע באדם שנגע במת הרי הוא ראשון וטמא עד הערב, כלים שנגעו באדם שנגע במת הנוגע בכלים כאלו נגע באדם עצמו[ה].

דיני המת. כל שבמת טמא חוץ מהשיער והשיניים והציפרניים בזמן שאינם מחוברים לו, משקה היוצא מן המת טהור חוץ מדמו[ו]. פחות מכזית בשר ועצם פחות מכשעורה טהור[ז]. עור המת שעיבדה טהורה מדאורייתא וטמאה מדברי סופרים, ומטמא גם במשא[ח]. מת עכו"ם מטמא במגע ובמשא[ט], ובאוהל מחלוקת אי עכו"ם מטמא[י].

מיני טומאה שבמת. טומאת אוהל, הבא לאוהל שהמת בו, או הבא מקצתו

שצח) א. סמ"ג עשין רל"א, ועיין רש"י עירובין קד: ד"ה לא. **ב.** ר"ש אהלות פ"א מ"ב, ועיין רמב"ם פ"ה ה"ג. **ג.** רמב"ם הל' טומאת מת פ"ה ה"ב-ג-ד. וסמ"ג שם. **ד.** עיין תוספות נזיר נד: ד"ה ת"ש. **ה.** רמב"ם שם ה"ב-ג. **ו.** שם פ"ג ה"ג. **ז.** שם הט"ו. **ח.** שם הי"א. **ט.** שם פ"א הי"ב. **י.** רמב"ם שם פ"א הי"ג. ועיין בכסף משנה שם. יו"ד סי' שע"ב ס"ב. ועיין יבמות סא. ותוס' שם ד"ה ממגע. ובמנחת חינוך מצוה רס"ג.

מִגּוּף יִשְׂרָאֵל בֶּן קָיְמָא, וְהַבְּהֵמָה טְמְאָתָהּ יוֹתֵר קְלוּשָׁה שֶׁאֵינָהּ מְטַמְּאָה רַק טְמְאַת עֵרֶב לְאַחַר מִיתָה, וּבְהִפָּרֵד יִשְׂרָאֵל הוֹדוֹ וַהֲדָרוֹ, וְהֵינוּ צוּרַת הַשֵּׂכֶל שֶׁהִיא הַנְּשָׁמָה, וְנִשְׁאָר הַגּוּף, בְּרִאוֹת כֹּחוֹת הַטְּמְאָה הַגּוּף פָּנוּי מֵרוּחַ הַקֹּדֶשׁ בָּאִים לִשְׁרוֹת בּוֹ כִּי הֵם תְּאֵבִים לְהַשְׁלֶמֶת יְצִירָתָם, שֶׁקָּדַשׁ עֲלֵיהֶם הַיּוֹם וְנִשְׁאֲרוּ חֲסֵרִים, וּלְהָכִי ׳כָּל אֲשֶׁר בָּאֹהֶל יִטְמָא׳ שֶׁמְּמַלְּאִים כָּל הָאֹהֶל טְמְאָה, וּמִטַּעַם זֶה צָרִיךְ שְׁמִירָה גּוּף הָאָדָם ׳כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל׳, וְעַיֵּן לְעֵיל מִצְוָה רמ״ג (עיין רקאנאטי במדבר יט, ד. טעמי מצות (לר״מ הבבלי) מצות עשה קנח. מצודת דוד (רדב״ז) מצוה תלו)[א].

מס׳ אהלות, רמב״ם הל׳ טומאת מת, ספר המצוות מצות עשה ק״ז, סמ״ג עשין רל״א.

משנה הלכות

ואפילו הכניס ידו או רגלו או ראשי אצבעותיו או חוטמו לאוהל המת נטמא כולו[ב]. מת אינו מטמא משכב ומושב ומדף, ולפיכך מת שיש לו על גביו עשרה בגדים ומתחתיו עשרה בגדים לא נטמאו אלא הראשון שנגע בו, והשני שנגע בראשון טומאת ז׳, והשלישי טומאת ערב, והשאר טהורין, אלא אם כן היתה שם טומאה רצוצה או אוהל[ג]. קבר סתום מטמא כל סביביו, קבר פתוח אינו מטמא מצדדין[ד].

איזה כלים מקבלים טומאה. כלי חרס מטמא באויר מתוכו ולא במגע, היתה צמיד פתיל עליו מצלת מן הטומאה[ה], כלים שנעשו מעצמות דג ועורו טהורים דכל מה שבים טהור[ו]. כלי אבנים וכלי גללים וכלי אדמה, וכלי עץ העשויות לנחת, והבאים במידה יותר ממ׳ סאה, אין מקבלין טומאה[ז].

חיבורין וכללים. מדברי סופרים הנוגע במת ונגע באדם אחר ועדיין הוא מחובר במת שניהם טמאין טומאת שבעה וכאילו נגע זה השני במת עצמו לענין תרומה וקדשים, ולענין פסח ונזיר אינו טמא אלא טומאת ערב, כדין תורה[ח]. ודיני טומאה רבים הם (ועיין מצוה שע״ו ורס״ג) ונוהג בזכרים ונקבות בכל מקום ובכל זמן, ואנו בעוונותינו הרבים היום כולנו טמאי מתים מפני שאין לנו אפר פרה, השם יערה עלינו רוח טהרה ויטהרנו עד עולם.

יא. ע״ע אור החיים במדבר יט, ב. **יב.** רמב״ם שם הי״א. **יג.** שם פ״ה הי״ד. **יד.** עיין רמב״ם שם פ״ו ה״ח. יו״ד סי׳ שע״ב ס״ב. ועיין יבמות סא. ותוס׳ שם ד״ה ממגע. ומנחת חינוך מצוה רס״ג. **טו.** רמב״ם שם ה״ג. **טז.** שם ה״א. **יז.** שם ה״ב. **יח.** שם פ״ה ה״ב.

מִצְוָה שצט

מֵי נִדָּה (מצות עשה קם"ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת מֵי נִדָּה שֶׁל פָּרָה מַעֲלִין אֶת הָאָדָם מִן הַטֻּמְאָה וּמְטַמְּאִין אֶת הַטָּהוֹר, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יט, יט כא) 'וְהִזָּה הַטָּהֹר עַל הַטָּמֵא וְגוֹ'. וּמַזֵּה מֵי הַנִּדָּה יְכַבֵּם בְּגָדָיו'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּבָר הִקְדַּמְנוּ בְּמִצְוָה שצ"ז שֶׁאֵין טַעַם לְפָרָה וְדִינֶיהָ. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז שֶׁהַפָּרָה רֶמֶז לְהַחֹמֶר וְהָעוֹסְקִים בָּהּ טְמֵאִים, הוֹרָה שֶׁהַנִּמְשָׁךְ אַחַר הַחֹמֶר יִטְמָא, כִּי הַחֹמֶר מְטַמֵּא כֹּחַ הַשִּׂכְלִי לְפִי רֹעַ מִזְגּוֹ, וְאֶפְרָהּ מְטַהֵר הַטְּמֵאִים, הוֹרָה שֶׁהַמַּכְנִיעַ הַחֹמֶר וְשׁוֹרְפוֹ יִשָּׁאֵר טָהוֹר וְנָקִי (נחל קדומים (חיד"א) פר' חוקת ד"ה זאת חוקת, בשם הקדוש ר"ש אסתרוק). וְגַם לָן שֶׁכָּל

משנה הלכות

שצט) מילוי המים. קיום המצוה, אדם טהור בר דעת ממלא מים מן המעין לשם מי חטאת[א], וצריך להיות מי מעיינות הנובעים או נהרות הזוחלין שיודע ברור שלא נתערבו בהם רוב נוטפים[ב], וים הגדול אינו כשר[ג], וכן מים מלוחים ופושרים והמעורבים בטיט פסולים[ד]. וצריך להיות בכלי דוקא, וכל הכלים כשרים ואפילו אינם מקבלים טומאה[ה], ואסור לעשות מלאכה אחרת בשעת מילוי[ו], ולאו דוקא מלאכה אלא אפילו דיבור והוראה אסור משום היסח הדעת[ז].

קידוש מי חטאת. נותן אפר הפרה על פני המים, ונותן כל כך כדי שיראה על פני המים, והוא הנקרא קידוש ונתקדשו המים, והוא נקרא מי נידה, נתן האפר תחילה ואח"כ המים חיים פסול[ח]. ומניחם אצלו ימים ושנים ומזה מהן כל זמן שצריך עד שיתמו[ט]. ומערה מכלי לכלי בין קודם קידוש ובין לאחר קידוש[י]. ואסור ליטול שכר על הקידוש או להזות, ואם נטל מימיו מי מערה, ומותר ליטול שכר על המילוי של מים[יא]. כל השרצים ששתו ממי חטאת לא פסלוהו חוץ מן החולדה מפני שהיא מלקקת[יב], ובפרה (פ"ט מ"ג) 'רבן גמליאל אומר אף הנחש', ועיין רש"י בחולין (ט: ד"ה אם יכולה חולדה לשתות) שפי' 'וכשמקיאות פוסלות את הראשונות דמי חטאת נפסלו במלאכה', ובתוספות שם תמהו עליו. ועיין רש"ש ורא"ש בפרה (שם), ובשו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' רכ"ג) הארכתי בזה

שצט) א. רמב"ם הל' פרה פ"ו ה"א-ב. **ב.** שם ה"א. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' ד. **ג.** רמב"ם שם ה"י. **ד.** שם הי"ב. **ה.** שם ה"ג. **ו.** שם פ"ז ה"א. ועיין משנה הלכות ח"ג סי' רכ"ג. **ז.** רמב"ם שם פ"ח ה"א. **ח.** שם פ"ט ה"א. **ט.** שם פ"י ה"ב. **י.** שם פ"י ה"א. ועיין שם פ"ז ה"א. **יא.** שם פ"ז ה"ב. **יב.** שם פ"ט הי"ב.

אֹכֶל אֵינוֹ מַכְשִׁיר לְטַמְאָה עַד שֶׁיִּפֹּל עָלָיו מַיִם, וְאִם תֹּאמַר אֵיךְ מַיִם שֶׁהֵם מְקוֹר הַטָּהֳרָה יְסַבְּבוּ הַטֻּמְאָה, בְּאוּר הָעִנְיָן שֶׁכָּךְ הוּא בַּטִּבְעִיּוּת שֶׁכָּל דָּבָר אֵינוֹ מִתְפַּעֵל כִּי אִם מֵהַפְכּוֹ וְלֹא מִמַּה שֶׁהוּא מִינוֹ, כְּדֶרֶךְ שֶׁהַיֵּצֶר הָרָע מִתְגָּרֶה יוֹתֵר בְּיִשְׂרָאֵל מִבָּאֻמּוֹת וּבְתַלְמִידֵי חֲכָמִים יוֹתֵר מִכֻּלָּם[יג], לְפִי שֶׁהֵם הַפְּכִיִּים לוֹ לָכֵן רוֹצֶה לְהִתְגַּבֵּר עֲלֵיהֶם, וְזֶה טַעַם שֶׁפָּמוּךְ לַעֲלִיַּת הַשַּׁחַר הַחֹשֶׁךְ מִתְגַּבֵּר כִּי כָּל דָּבָר מִתְפַּעֵל מֵהַפְכּוֹ דַּוְקָא, וּלְפִיכָךְ כָּךְ אֹכֶל וְזֶרַע אֵינוֹ מִתְפַּעֵל מִן הַטֻּמְאָה עַד שֶׁיָּבֹא עָלָיו מַיִם שֶׁכָּלוֹ טָהֳרָה, וְאָז הַטֻּמְאָה מִתְגַּבֶּרֶת לְנַצֵּחַ הַטָּהֳרָה וְעוֹשָׂה רֹשֶׁם, וְכָךְ מֵי נִדָּה שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם מַיִם שֶׁכֻּלָּם טָהֳרָה וְיֵשׁ שָׁם אֵפֶר פָּרָה שֶׁכֻּלּוֹ טֻמְאָה וּמְעֹרָבִין יַחַד, לָכֵן אִם מֵי נִדָּה זֹרֵק עַל אָדָם טָמֵא אָז אֵין הָאָדָם מִתְפַּעֵל מִן הָאֵפֶר דְּהוּא מִמִּינוֹ אֲבָל הוּא מִתְפַּעֵל מִן הַמַּיִם שֶׁהֵם הַפְּכִיִּים לוֹ, כִּי הוּא טָמֵא וְהַמַּיִם טְהוֹרִים וְלָכֵן הַמַּיִם פּוֹעֲלִים בּוֹ וּמְנַצְּחִים הַטֻּמְאָה, אֲבָל אָדָם טָהוֹר הַנּוֹשֵׂא מֵי הַנִּדָּה אֵינוֹ מִתְפַּעֵל מִן הַמַּיִם דְּהֵם מִמִּינוֹ שֶׁשְּׁנֵיהֶם טְהוֹרִים, אֲבָל הוּא מִתְפַּעֵל מִן הָאֵפֶר שֶׁהֵם הַפְּכִיִּים לוֹ כִּי הוּא טָהוֹר וְהָאֵפֶר טָמֵא, לָכֵן הָאֵפֶר פּוֹעֵל בּוֹ לְטַמְּאוֹ (כלי יקר במדבר יט, כא).

פרה פי"א, כלים פ"א, רמב"ם הל' פרה פי"א, ספר המצוות מצות עשה ק"ח, סמ"ג עשין רל"ג.

משנה הלכות

בס"ד. הנוגע והנושא מי הנידה שיש בהם שיעור כדי הזאה נטמא[יד].

הזאת המים. סדר טהרה, אדם טהור לוקח ג' קלחין אזוב ואוגדן, טובלן במי הנידה, ומתכוין ומזה על האדם או הכלים הטמאים ביום השלישי וביום השביעי, ואין הזאה אלא ביום ומשעלה עמוד השחר כשר, וטובל ומעריב שמשו וטהור בערב[טו]. ואינו צריך טבילה לקלחין בכל הזייה אלא טובל את האזוב ומזה עד שיגמרו המים ממנו, היזה על ק' אנשים וכלים יחד כל שעלתה בו משהו מן המים טהור, טבל האזוב ונתכוין להזות על בהמה או דבר שאינו מקבל טומאה יחזור ויטבול ויתכוין להזות על האדם או על דבר המקבל טומאה[טז]. טבל האזוב בלילה והיזה ביום או להיפוך פסול[יז]. וכל בני דעת כשרים להזות חוץ מן האשה וטומטום ואנדרוגינוס[יח], ונוהג בזמן שישנו אפר פרה בזכרים ונקבות.

יג. עיין סוכה נב. **יד.** שם פט"ו ה"א. **טו.** שם פי"א ה"א. **טז.** שם פ"י ה"ח. **יז.** שם פי"א ה"א. **יח.** שם פ"י ה"ו.

פָּרָשַׁת פִּנְחָס יֵשׁ בָּהּ שִׁשָּׁה מִצְוֹת עֲשֵׂה

מִצְוָה ת

דִּינֵי נְחָלוֹת (מצות עשה קם"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בְּדִין נְחָלוֹת שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר כז, ח) 'אוֹ כִי יָמוּת וּבֵן אֵין לוֹ וְהַעֲבַרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְבִתּוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּטוּבוֹ וּבְרִצוֹנוֹ הַטּוֹב זוֹכֶה לְכָל אֶחָד וְאֶחָד מִבְּנֵי הָעוֹלָם חֶלְקוֹ וְנַחֲלָתוֹ הַמַּגִּיעַ לוֹ, פַּעַם בִּיגִיעָה רַבָּה וּפַעַם שֶׁלֹּא בִּיגִיעָה כִּי בִּרְכַּת ה' הִיא תַּעֲשִׁירֵ[א], וְהַתּוֹרָה דְּרָכֶיהָ דַּרְכֵי נֹעַם[ב] וְגָלוּי לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁעִקַּר חֶפְצוֹ שֶׁל אָדָם שֶׁלֹּא יַעֲזֹב לַאֲחֵרִים חֵילוֹ וְקִנְיָן כַּסְפּוֹ מַה שֶּׁטָּרַח וְיָגַע בָּעוֹלָם הַזֶּה, וְאַבְרָהָם אָבִינוּ עָלָיו

משנה הלכות

ת) סדר נחלות. קיום המצוה, סדר נחלות

כך הם, מי שמת והניח נכסים בנו יורשו[ג], לא נמצא לו בן רואים אם יש לבן זרע בין זרע זכר ובין זרע נקבה עד סוף כל הדורות עומדים במקום הבן ויורש הכל, לא נמצא זרע לבן או שלא היה לו בן ויש לו בת תירשנו, וכל יוצאי חלציה עד סוף כל הדורות קודמין כאילו היתה בן זכר, לא נמצא לה זרע תחזור הירושה לאביו של מת, אין אביו קיים תחזור לזרעו שהם אחי המת שהם בחיים או לזרעם, אין לו אח ולא זרע ממנו חוזר לאחות המת או לזרעה, אין לו אחות ולא זרע ממנה תחזור לאבי אביו של מת, ואם אינו קיים חוזר לזרעו שהם אחי אבי המת, וכל דיני אביו לו לענין זה, אין אחים ואחות לאבי המת ולא זרע מהם, חוזרת לאבי אבי אביו או לזרעם על דרך שביארנו, ועל זה הדרך נחלה משמשת למעלה עד ראובן בן יעקב אבינו ע"ה[ד].

משפחת האם. משפחת האם אינה קרויה משפחה לענין ירושה, שאין האם יורשת את בנה ולא את בתה, ואחין מן האם לא יורשין זה את זה, אלא כל אחד משפחת אביו יורש אותו[ה]. הבן יורש את אמו וכן הבת יורשת את אמה כשאין בן[ו]. ומצאנו בת יורשת שני שבטים, כגון שאביה משבט ראובן ואמה מיהודה ולא היה להם אלא בת יורשת שני שבטים. הבן קודם לבת בין בנכסי האב ובין בנכסי האם[ז].

ת) א. ע"פ משלי י, כב. **ב.** ע"פ שם ג, יז. **ג.** רמב"ם הל' נחלות פ"א ה"א. חו"מ סי' רע"ו ס"א. **ד.** שם ה"ג. חו"מ שם. ועיין בשו"ת משנה הלכות ח"ט סי' שכ"ו. **ה.** רמב"ם שם ה"ו. חו"מ שם ס"ד. **ו.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם. **ז.** שם.

הַשָּׁלוֹם בְּהִתְנַצְּלוֹ אָמַר (בראשית טו, ב-ג) 'מַה תִּתֶּן לִי וְאָנֹכִי הוֹלֵךְ עֲרִירִי וְגוֹ'. **הֵן לִי לֹא נָתַתָּ זָרַע וּבֶן מֻשָּׁק בֵּיתִי יוֹרֵשׁ אוֹתִי', וְהָיָה 'דְּבַר ה' אֵלָיו לֹא יִירָשְׁךָ זֶה כִּי אִם אֲשֶׁר יֵצֵא מִמֵּעֶיךָ הוּא יִירָשֶׁךָ'** (שם, ד)**, וְהָיָה מֵרְצוֹן ה' כִּי אִם יִתֵּן בְּרָכָה לְמִשְׁפָּחָה אוֹ שֵׁבֶט לוֹ וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו הוּא, וּמִפְּנֵי סִלּוּק גּוּפוֹ אֵינוֹ בְּדִין לִהְיוֹת הֶפְסֵק לְמַתְּנַת ה' הַמְבֹרֶכֶת, אֲבָל תִּתְפַּשֵּׁט בַּגּוּף הַמִּשְׁתַּלְשֵׁל מִמֶּנּוּ שֶׁהוּא בְּנוֹ אוֹ בִּתּוֹ, וְאַף אִם הוּא בַּעֲוֹנוֹ יָמוּת וּבָנִים לֹא הָיוּ לוֹ רָאוּי בִּרְכַּת ה' שֶׁתָּשׁוּב אֶל הַקָּרוֹב אֵלָיו מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ, כִּי הוּא גַּם כֵּן מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ הַמְבֹרֶכֶת וּזְכוּת אָבוֹת סִיְּעוֹ, וְלָכֵן הַקָּרוֹב קוֹדֵם לְכָל אָדָם** (עין חינוך. ועין אשל אברהם (טובייאנה) מצוה צו)**.**

ב"ב פרק ח-ט, רמב"ם הל' נחלות, ספר המצוות מצות עשה רמ"ח, סמ"ג עשין צ"ו, חושן משפט סי' רע"ו.

משנה הלכות

בעל ואשתו. הבעל יורש את אשתו יש אומרים[ח] מהתורה, ויש אומרים[ט] דרבנן. ואין אשה יורשת את בעלה כלל[י].

שאר פרטים. מי שהיה לו שני בנים ומתו בחייו, והניח אחד ג' בנים ואחד בת אחת, ואח"כ מת הזקן בת הבן יורשת חצי הנכסים וג' בנים חצי השני[יא]. כל הפסולים כממזר יורשים ככשרים חוץ מבן השפחה[יב]. קטן בן יומו נוחל את אמו[יג], ולדעת הרמב"ם אפילו לא כלו לו חדשיו[יד]. ובכלל המצוה לתת לבכור פי שנים[טו], ונאמן האב לומר זה בני בכורי[טז], ואפילו במקום שעושה על ידי זה בנו מוחזק לבכור לממזר[יז], ועיין בשו"ת משנה הלכות (ח"ב סי' כ"א). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר על זה וציוה שלא ירשוהו בניו ביטל מצות עשה ואין שומעין לו, ומיהו בתורת מתנה מותר ליתן בחייו כל מה שירצה[יח] ואף על פי כן אין ראוי להעביר נחלה אפילו מברא בישא לברא טבא[יט].

ח. ראב"ד שם ה"ח. ועיין מגיד משנה בשם רשב"א והגהות מיימוניות. **ט.** רמב"ם שם. ועיין אבן העזר סי' צ' ס"א. **י.** רמב"ם שם. **יא.** רמב"ם שם ה"ה. חו"מ שם ס"ג. **יב.** רמב"ם שם ה"ז. חו"מ שם ס"ו. **יג.** רמב"ם שם הי"ג. חו"מ שם ס"ה. **יד.** רמב"ם שם. ועיין בקצות החושן חו"מ סי' רע"ו. **טו.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. חו"מ סי' רע"ז ס"א. **טז.** רמב"ם שם הי"ד. חו"מ שם סי"ב. **יז.** סמ"ע שם ס"ק כ"ד. ועיין חו"מ סי' רע"ט ס"א. **יח.** חו"מ סי' רפ"א ס"ז. **יט.** חו"מ סי' רפ"ב.

מִצְוָה תא

לְהַקְרִיב תְּמִידִין בְּכָל יוֹם (מצות עשה קם"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיַּקְרִיבוּ הַכֹּהֲנִים בַּמִּקְדָּשׁ שְׁנֵי תְּמִידִין בְּכָל יוֹם לְשֵׁם כָּל יִשְׂרָאֵל, אֶחָד בַּבֹּקֶר וְהַשֵּׁנִי בֵּין הָעַרְבַּיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר כח, ב-ג) 'צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי וְגוֹ'. כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה תְּמִימִם שְׁנַיִם לַיּוֹם עֹלָה תָּמִיד' וְגוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (במ"ר כא, כא) 'מֵעוֹלָם לֹא לָן אָדָם בִּירוּשָׁלַיִם וּבְיָדוֹ עָוֹן, כֵּיצַד תָּמִיד שֶׁל שַׁחַר מְכַפֵּר עַל עֲבֵרוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ בַּלַּיְלָה, וְתָמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם עַל עֲבֵרוֹת הַיּוֹם', כִּי כְּמוֹ שֶׁהָאָרֶץ נִתְּנָה בִּידֵי אָדָם לְסִפּוּק צָרְכֵי הַגּוּפוֹת וּפַרְנָסָתָם, כֵּן יָסַד לָהֶם יוֹצֵר כֹּל אֶת

משנה הלכות

תא) קרבנות התמיד. מצות עשה בזמן שבית המקדש היה קיים להקריב בו בכל יום בבוקר כבש אחד לעולה ובבין הערבים כבש אחד לעולה[א], והם קרבנות ציבור ובאים מתרומת הלשכה[ב]. והם הנקראים תמיד של שחרית ותמיד של בין הערבים. הכבשים צריכין ביקור ד' ימים קודם הקרבתן[ג], ובטורי אבן במגילה (כט:) מפלפל אם מועיל הביקור אף קודם שנתקדשו.

זמן שחיטתן. זמן שחיטתן בשחר משהאיר המזרח עד חברון עד סוף שעה ד'[ד], ושל בין הערבים מו' שעות ומחצה ולמעלה עד סוף היום, ואף שכל זה הזמן כשר לא היו שוחטין אותו לעולם אלא בשמונה ומחצה כדי שיהיה זמן להקריב קרבנות ישראל של היום כיון ש"עליה' השלם כל הקרבנות כולם"[ה]. בערב פסח היו מקדימים שחיטת התמיד משום שחיטת הפסח[ו]. ודוחה את השבת ואת הטומאה[ז], איברים של תמיד דוחין את הטומאה ואין דוחין את השבת אלא בערב שבת בלבד מקטירין איברי תמיד של ערב שבת שהתמיד תחילתו דוחה וסופו אינו דוחה שבת[ח]. איברים שנפסלו באופן דקיימא לן 'אם עלו לא ירדו' אם מקטירין אותן בשבת[ט]. ומעשה התמיד כמעשה העולה, עיין לעיל מצוה קט"ו.

תא) א. רמב"ם הל' תמידין פ"א ה"א. **ב.** שם הל' שקלים פ"ד ה"א. והל' מעשה הקרבנות פ"א ה"ה. **ג.** שם הל' תמידין שם ה"ט, ועיין בלחם משנה. **ד.** רמב"ם שם ה"ב, ולחם משנה. **ה.** שם ה"ג. **ו.** שם ה"ה. **ז.** שם הל' ביאת מקדש פ"ד ה"י. **ח.** הל' תמידין שם ה"ז. **ט.** עיין משנה למלך שם פ"א ה"ז. ובשו"ת משנה הלכות ח"ב סי' מ"א.

יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַקֹּדֶשׁ וּבֵית הַמִּקְדָּשׁ בְּתוֹכָהּ אֲשֶׁר בּוֹ יִתְפָּרְנְסוּ הַנְּפָשׁוֹת הַטְּהוֹרוֹת מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִהְיוּ תָּמִיד נְקִיִּים מִן הַחַטְּא עַל יְדֵי שֶׁיַּעַרְכוּ קָרְבַּן תָּמִיד עַל הַשֻּׁלְחָן הָאֱלֹקִי עֶרֶב וָבֹקֶר, וְיִזְכּוּ אֶל הַתַּעֲנוּג הַנִּפְלָא הַנִּצְחִיִּי שֶׁל עוֹלָם הַבָּא אֲשֶׁר בּוֹ צַדִּיקִים יוֹשְׁבִים וְכִתְרֵי הַכָּבוֹד בְּרָאשֵׁיהֶם וְנֶהֱנִין מִזִּיו הַשְּׁכִינָה תַּעֲנוּג וְזִיו שֶׁאֵין לָהֶם הֶפְסֵק, וְחַסְרֵי הָאֱמוּנָה וְהַמַּעֲשֶׂה הֵם יֵבוֹשׁוּ וְיִכָּלְמוּ וְאוֹי לָהֶם לְאוֹתָהּ בּוּשָׁה (עקידת יצחק (עראמה) שער פה). וְאָמַר 'שְׁנַיִם לַיּוֹם' וְלֹא אָמַר שְׁנַיִם בַּיּוֹם אוֹ בְּכָל יוֹם, אָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ (פס"ר טז) 'בִּגְלַל הַיּוֹם' כְּדֵי שֶׁלֹּא יְקַטְרֵג עֲלֵיהֶם שָׂרוֹ שֶׁל יוֹם (שפתי כהן (צפת) במדבר כח, ג).

מס' תמיד, רמב"ם הל' תמידין פ"א, ספר המצוות מצות עשה ל"ט, סמ"ג עשין ק"צ.

מִצְוָה תכ

קָרְבַּן מוּסָף בְּשַׁבָּת (מצות עשה קם"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְרִיב בְּכָל שַׁבָּת שְׁנֵי כְּבָשִׂים נוֹסָף עַל תָּמִיד הַיּוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר כח, ט) 'וּבְיוֹם הַשַּׁבָּת שְׁנֵי כְבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה'.

משנה הלכות

מקום שחיטתן. לא היו כופתין את הטלה לשחיטה שלא יחקו את המינים שהיו שוחטין כן, אלא אוחזין ידיו ורגליו בידיהן[י]. סדר שחיטתו ראשו לדרום ופניו למערב, תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה של בית המטבחיים, ושל בין הערבים על קרן צפונית מזרחית, ודברי קבלה הן שיהא התמיד נשחט נגד השמש[יא].

שאר פרטים. לא הקריבו תמיד של שחר בין בשוגג ובין במזיד יקריבו בין הערבים, היה מזבח חדש שלא הקריבו עליו מעולם לא יקריבו עליו תחילה בין הערבים, שאין מחנכין מזבח העולה אלא בתמיד של שחר[יב]. וכל אישי ישראל היו להם חלק בקרבנות אלו. ונוהג בזמן הבית ומוטלת על הציבור ויותר על הכהנים שהם ראויים להקרבה. והרמב"ן ז"ל[יג] חשב שני תמידין לשני מצוות בשחרית מצוה ובערבית מצוה[יד], והעובר אינו לוקה לפי שאין בו מעשה.

תב) גדרי המצוה. קיום המצוה, בכל שבת ושבת בזמן שבית המקדש קיים

י. שם ה"י. **יא.** שם ה"י-יא. **יב.** שם הי"ב. **יג.** סוף ספר המצות, והובא בחינוך. **יד.** עיין חינוך, ומנחת חינוך.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי הַפְּשָׁט כִּי לִכְבוֹד שַׁבָּת שֶׁהוּא פָּנִים חֲדָשׁוֹת, וְצָרִיךְ לֶחֶם מִשְׁנֶה לִבְצֹעַ עַל שְׁתֵּי כִּכָּרוֹת, כָּל שֶׁכֵּן שֶׁלְּחָן גָּבוֹהַּ שֶׁצָּרִיךְ לֶחֶם מִשְׁנֶה בַּקָּרְבָּנוֹת, וְכִי הֵיכִי דְּאֵיכָּא בְּשַׁבָּת נֶפֶשׁ יְתֵרָה בְּתוֹסֶפֶת רוּחַ קָדְשָׁהּ, כָּךְ צָרִיךְ תּוֹסֶפֶת קָרְבָּן כְּנֶגֶד נֶפֶשׁ יְתֵרָה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שעט). גַּם בָּאוּ שְׁנַיִם אֶחָד כְּנֶגֶד זָכוֹר וְאֶחָד כְּנֶגֶד שָׁמוֹר, וְאָמְרוּ בַּמִּדְרָשׁ 'אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֵין אֲנִי רוֹצֶה מִכֶּם יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁאַתֶּם עוֹשִׂים לְעַצְמְכֶם, מָה אַתֶּם עוֹשִׂים שְׁנֵי סְעוּדוֹת אַף אֲנִי שְׁנֵי כְּבָשִׂים' (עיר מקלט (לידא) מצוה שצח. רבינו בחיי במדבר שם). וּמִצְוָה לַעֲשׂוֹת סְעוּדָה יְתֵרָה בְּשָׁבִיל הָאוֹרֵחַ וּלְשַׂמֵּחַ חָתָן וְכַלָּה שַׁבָּת מַלְכְּתָא וְהַשּׁוֹשְׁבִינִין הָרְאוּיִם לְכַבְּדָם (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קסב). וּבִשְׁלֹשָׁה הַחַגִּים וְרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם כִּפּוּרִים תִּמְצָא שִׁבְעָה כְּבָשִׂים

משנה הלכות

היו מקריבין שני כבשים לעולה לאחר שהקריבו קרבן התמיד[א], והם קרבנות ציבור[ב], ומתרומת הלשכה הם באים[ג], זמן הקרבתן כל היום, ומיהו בין שני התמידין היו באין, ואם אין תמידין אז זמנן כל היום.

דיני הכבשים. ואין צריכין ביקור ד' ימים[ד], ובזה אפשר במציאות שיהיו כבשים למוספין ואין מקריבין תמידין, כגון שהיה להם כבשים שלא נתבקרו ד' ימים קודם שפסולין לתמידין אפי' בדיעבד וכשרים למוספין, או שהביאו להם לאחר זמן הקרבת תמיד של שחר, דאם היו להם קודם הרי נקרבין לתמיד, דתמיד תדיר הוא ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. וצריכין שניהם להיות שוים במראה ובקומה ובדמים (כלומר דמי מקח) ולקיחתן כאחד כשעירי יום כיפורים. וכל אלו למצוה ולא לעכב[ה]. ואין מעכבין זה את זה שאם אין לו אלא אחת מקריב את האחד[ו]. שבת בשחרית מפייסין אנשי בית אב של משמר היוצא וכל שזכה בעבודה מעבודת התמיד של שחר זוכה בה בשני כבשי המוסף[ז].

השירה. והלויים אומרים שירה על הכבשים, ואומרים בשירת האזינו, וחולקין אותה לששה פרקים, והסימן הזי"ו ל"ך, כדרך שקורין אותה בבית הכנסת, ואומרין פרק בכל שבת, גמרו הששה פרקים בששה שבתות, חוזרין לראש[ח]. וכתבו הפוסקים טעם למה אין קורין בשבת פרשה של שבת כמו בראש חודש ויום טוב, לפי שכל קריאות

תב) א. רמב"ם הל' תמידין פ"ד ה"ט. **ב.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"א ה"ה. **ג.** שם הל' שקלים פ"ד ה"א. **ד.** מנחת חינוך, מנחות מט: ורש"י שם ד"ה לעולם דאית ליה. **ה.** רש"י יומא סב: ד"ה ומוספין של שבת, ועיין משנה למלך הל' תמידין פ"ד ה"ט בסוף דבריו. **ו.** רמב"ם שם פ"ח ה"כ. **ז.** שם פ"ד ה"ט. **ח.** שם פ"ו ה"ט.

לְמוֹסַף הַיּוֹם וְכָאן רַק שְׁנַיִם מִפְּנֵי שֶׁכָּל עִנְיְנֵי שַׁבָּת כְּפוּלִים הֵם, כְּבוֹדוֹ כָּפוּל וְכוֹר וְשָׁמוֹר, עָמְרוֹ כָּפוּל, וְגַם שְׁכָרוֹ כָּפוּל לְשׁוֹמְרוֹ וְעָנְשׁוֹ כָּפוּל לִמְחַלְּלוֹ, וְשִׁירוֹ כָּפוּל וְקָרְבָּנוֹ כָּפוּל[ט] (רבינו בחיי שם).

מנחות מה. רמב"ם הל' תמידין פ"ד ופ"ז, ספר המצוות מצות עשה מ"א מ"ב מ"ה, סמ"ג עשין קצ"ה קצ"ז ר"א.

מִצְוָה תג

קָרְבַּן מוּסָף שֶׁל רֹאשׁ חֹדֶשׁ (מצות עשה קם"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְרִיב קָרְבָּן בְּכָל רֹאשׁ חֹדֶשׁ נוֹסָף עַל תְּמִידֵי הַיּוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר כח, יא יד-טו) 'וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם תַּקְרִיבוּ עֹלָה לַה' פָּרִים בְּנֵי בָקָר שְׁנַיִם וְאַיִל אֶחָד כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם' וְגוֹ'. וְנִסְכֵּיהֶם וְגוֹ'. וּשְׂעִיר עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת לַה''.

משנה הלכות

שאנו קורין במוסף לכפרה הן באות לכן קורין משום 'ונשלמה פרים שפתינו', אבל מוספי שבת שהן עולות אין לחוש בקריאתן כי לא לכפרה הם באין, ויש אומרים לפי שאין בפרשת שבת כי אם שני פסוקים ולכן לא תיקנו לקרותה[ג]. ונוהג בזמן הבית על הציבור וביותר על זכרי כהונה ככל קרבנות ציבור.

תג) סדר הקרבתו. מצות עשה להקריב בכל ראש חודש קרבן מוסף נוסף על קרבנות היום, והם פרים בני בקר שנים, ואיל אחד, ושבעה כבשים הכל עולות, ושעיר עיזים אחד לחטאת[א]. ושעיר החטאת מקריבין קודם לעולות[ב]. סדר הקרבת העולות אחד הוא, כמעשה התמיד ושאר העולות, ומעשה החטאת של ראשי חדשים ושל מועדות כמעשה קרבן חטאת הנאכלת, והכל מפורש כל אחד על מקומו[ג].

זמן מוסף. זמן מוסף היום ככל קרבן מוסף, עיין לעיל במצוה ת"ב, אלא שפעם אחת נשתהו עידי קידוש החודש מלבוא עד בין הערבים ונתקלקלו במקדש, ולא ידעו מה לעשות, אם יעשו עולה (כלומר תמיד) של בין הערבים שמא יבואו העדים ואי אפשר שיקריבו עוד מוסף היום אחר תמיד של בין הערבים, התקינו בית דין שלא היו מקבלין עדות החודש אלא עד המנחה כדי שיהא שהות ביום להקריב מוספין ותמיד של בין

ט. ע"ע מדרש תהלים צב, א. **י.** ועיין או"ח סי' רפ"ג. **תג) א.** רמב"ם הל' תמידין פ"ז ה"א. **ב.** עיין רמב"ם שם פ"ט ה"ז. **ג.** שם פ"ז ה"ב.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (חולין ס:) 'מַה נִּשְׁתַּנָּה מוֹסַף רֹאשׁ חֹדֶשׁ שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ 'לַה'' מַה שֶּׁלֹּא נֶאֱמַר בִּשְׁאָר מוֹסָפִים, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָבִיאוּ עָלַי קָרְבָּן עַל שֶׁמִּעַטְתִּי אֶת הַיָּרֵחַ', כְּלוֹמַר הָבִיאוּ לְפָנַי קָרְבַּן רְצוּי (אלה המצוות (חאגיז) מצוה תג). וּמַה שֶּׁנִּצְטַוּוּ דַּוְקָא יִשְׂרָאֵל עַל זֶה וְלֹא שְׁאָר אֻמּוֹת נִרְאֶה לְפִי מַה שֶּׁכָּתַב הָרַב מְנַחֵם הַבַּבְלִי (טעמי מצות במצות עשה קסג) שֶׁהַמְּנָה שֶׁל אוֹתוֹ חֹדֶשׁ מְבַקֵּשׁ דִּין וּמִשְׁפָּט עַל יִשְׂרָאֵל בִּשְׁבִיל מִעוּט הַיָּרֵחַ, כִּי יִשְׂרָאֵל מוֹנִים לַלְּבָנָה, וְצַדִּיקִים נִקְרָאִים עַל שְׁמָהּ, דָּוִד הַקָּטָן שְׁמוּאֵל הַקָּטָן, לְפִיכָךְ צִוָּה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְפַיְּסוֹ בְּקָרְבָּן (עיר מקלט (לידא) מצוה שצט). וְאֵין זֶה חֵם וְחָלִילָה כְּזוֹבֵחַ לִמְמֻנֶּה, כֵּיוָן שֶׁנִּצְטַוִּינוּ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְהַקְרִיב קָרְבָּן זֶה, נִמְצָא אֲנַן רְצוֹן אָדוֹן עוֹשִׂין. וּמִזֶּה הַטַּעַם גַּם כֵּן מָתָר לְהָבִיא שָׂעִיר לַעֲזָאזֵל, כְּמוֹ שֶׁכָּתַב הָרַמְבַּ"ן (ויקרא טז, ח) וְזֶה לְשׁוֹנוֹ 'וְאֵין הַכַּוָּנָה בְּשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ שֶׁיִּהְיֶה קָרְבָּן מֵאִתָּנוּ אֵלָיו חָלִילָה, אֲבָל תִּהְיֶה כַּוָּנָתֵנוּ לַעֲשׂוֹת רְצוֹן בּוֹרְאֵנוּ שֶׁצִּוָּנוּ בְּכָךְ' עַיֵּן שָׁם. וְדָרְשׁוּ רַז"ל (במ"ר יג, יד) 'פָּרִים כְּנֶגֶד אַבְרָהָם שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית יח, ז) 'וְאֶל הַבָּקָר רָץ אַבְרָהָם', אַיִל כְּנֶגֶד

משנה הלכות

הערבים[ו]. ויש מפרשים[ז] שנתקלקלו הלויים בשיר ממש, רוצה לומר ששרו שיר אחר משהיה להם לשיר. לא באו עדים עד המנחה עושים תמיד של בין הערבים, ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודש, ומקריבין מוסף למחר מיד אחר התמיד של שחר[ח].

שיר של יום. ואומרין שיר של ראש חודש בתהלים מזמור ק"ד[ט]. חל שבת ראש חודש השיר של ראש חדש דוחה השיר של שבת, כדי לפרסם שהיום ראש חודש[י], ובשבת הבא אומרים שירה שדילגו בשבת ראש חודש[יא].

דיני קדימה. ומקריבין מוסף של שבת קודם של ראש חודש[יב]. קרבנות מוסף אינם מעכבין זה את זה. לא היו להם אלא ששה כבשים מקריבין ששה, ואפילו לא מצאו אחד מקריבין אותו, ואין חייבין להקריב השאר למחר או למועד אחר, שכל קרבן ציבור שעבר זמנו בטל קרבנו ואין לו תשלומין[יג].

ד. סוכה כט. **ה.** עיין חולין שם. **ו.** שם הל' קידוש החודש פ"ג ה"ה, ועיין בלחם משנה. **ז.** עיין תוס' ביצה ה. ד"ה ונתקלקלו. **ח.** רמב"ם שם ה"ו. **ט.** ועיין בשו"ת רמ"ע מפאנו ממדרש הנעלם. **י.** רמב"ם הל' תמידין פ"ו ה"י. **יא.** סוכה נה. **יב.** רמב"ם שם פ"ט ה"ב. **יג.** רמב"ם שם פ"ח ה"כ.

יִצְחָק דִּכְתִיב (שם כב, יג) 'וְהִנֵּה אַיִל אַחַר', כְּבָשִׂים כְּנֶגֶד יַעֲקֹב דִּכְתִיב (שם ל, מ) 'וְהַכְּשָׂבִים הִפְרִיד יַעֲקֹב', וְשָׂעִיר אֶחָד לְחַטָּאת כְּנֶגֶד הַשְּׁבָטִים דִּכְתִיב (שם לז, לא) 'וַיִּשְׁחֲטוּ שְׂעִיר עִזִּים'.

מראה מקומות עיין מצוה ת"ב.

מִצְוָה תד

לְהַקְרִיב קָרְבַּן מוּסָף בְּחַג הַשָּׁבוּעוֹת (מצות עשה קס"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְרִיב קָרְבַּן מוּסָף בְּיוֹם חֲמִשִּׁים לְהַקְרָבַת הָעֹמֶר, וְהוּא חַג הַבִּכּוּרִים, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר כח, כו-כז) 'וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים בְּהַקְרִיבְכֶם מִנְחָה חֲדָשָׁה לַה' בְּשָׁבֻעֹתֵיכֶם וְגוֹ'. וְהִקְרַבְתֶּם עוֹלָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַה''.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁבֵּאַרְנוּ בִּשְׁאָר מוּסָפִים שֶׁהוּא לְתוֹסֶפֶת קְדֻשַּׁת הַיּוֹם[א]. עוֹד יֵשׁ לוֹמַר לְפִי מַה שֶּׁאָמְרוּ רַז"ל (פסחים סח:) 'הַכֹּל מוֹדִים בַּעֲצֶרֶת דִּבָּעִינַן נַמִּי לָכֶם'[ב], וְיִהְיוּ רֹב הַצִּבּוּר טְרוּדִים בִּסְעוּדָה וְשָׁמָּא יַעַבְרוּ הַגְּבוּל, וְעַל כָּל פָּנִים יְמַעֲטוּ בִּלְמוּד הַתּוֹרָה, וְלָכֵן עַל הַצִּבּוּר לְהָבִיא קָרְבָּנוֹת נוֹסָפוֹת לְהוֹסִיף בְּקְדֻשָּׁה בִּשְׁבִיל כָּל יִשְׂרָאֵל. גַּם כִּי מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיוּ בְּנֵי

משנה הלכות

ונוהג בזמן הבית, והמצוה מוטלת על הציבור, וביותר על הכהנים ככל קרבנות ציבור.

תד) סדר הקרבנות. קרבן מוסף של עצרת הם שני פרים ואיל ושבעה כבשים כולם עולות, ושעיר חטאת, והן הן הקרבנות האמורות בחומש הפקודים והם מוסף היום[א], הכל כמו במוסף ראש חודש (עיין במצוה קודמת).

אם מעכבין זה את זה. וכבר כתבתי לעיל דאין הקרבנות מעכבין זה את זה, שאם לא מצאו אפילו אחד מקריב אותו. והא דאין מעכבין דוקא כשאין לו, אבל היו לו כל הקרבנות מעכבין זה את זה, וצריך להקריב כולם. וכתב הרמב"ם[ב] 'שבעה כבשים וכו' אינן מעכבין זה את זה וכו' ואם נשחטו כולן מעכבין זה את זה'[ג], ועיין מנחת חינוך (מצוה רצ"ט ד"ה דיני המצוה) מה שתמה כשיש לו

א. ע"ע חינוך מצוה רצט. **ב.** ראה רש"י שם: "דבעינן נמי לכם' שישמח בו במאכל ומשתה, להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה בו'. **תד) א.** רמב"ם הל' תמידין פ"ח ה"א. **ב.** שם הי"ט. **ג.** ועיין בהשגות ובכסף משנה שם ובחילופי גירסאות.

יִשְׂרָאֵל רְאוּיִם לְקַבָּלַת הַתּוֹרָה בְּצֵאתָם מִמִּצְרַיִם וְנִתְעַכֵּב זְמַן מַתַּן תּוֹרָה חֲמִשִּׁים יוֹם עַד עֲצֶרֶת שִׁבְעָה שָׁבוּעוֹת, וְנִגְרָם עַל יְדֵי זֶה מִעוּט הַקְּדֻשָּׁה, וּלְפִיכָךְ לְאַחַר שֶׁזָּכוּ לְקַבָּלַת הַתּוֹרָה בַּעֲצֶרֶת יֵשׁ לְהוֹסִיף בְּקָרְבָּנוֹת וּבִקְדֻשָּׁה, גַּם לְהָגֵן עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵהַמְקַטְרְגִים וּלְכַפֵּר עֲלֵיהֶם, וְהַתַּרְגּוּם מְסַיְּעֵנוּ 'בְּשָׁבְעֹתֵיכֶם' תַּרְגּוּם 'בַּעֲצַרְתְּכוֹן' שֶׁנֶּעֱצְרוּ מִלְּקַטְרֵג עֲלֵיהֶם (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קסה)[ד]. וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁאָמְרוּ חֲז"ל (ירושלמי מכות פ"ב ה"ו) שָׁאֲלוּ לַחָכְמָה הַחוֹטֵא מָה עָנְשׁוֹ וְכֵן לַנְּבוּאָה וְהֵשִׁיבוּ תָּמוּת, וְשָׁאֲלוּ לַתּוֹרָה וְהֵשִׁיבָה יָבִיא קָרְבָּן וְיִתְכַּפֵּר לוֹ, וְלָכֵן בְּמַתַּן תּוֹרָה מוֹסִיפִין בְּקָרְבְּנוֹת הַיּוֹם.

מראה מקומות עיין מצוה ת"ב.

משנה הלכות

אמאי מעכבין, והא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, אמנם מדברי הרמב"ם דדוקא כשנשחטו כולם מעכבין אתי הכל שפיר, עיין שם ודו"ק. ואם לא מצאו אלא שני כבשים ואם יקריבו אותן למוסף היום אין להם תמידין למחר הרי הדבר שקול, אם הקריבו למוסף היום הקריבו, ואם רצו להניחם למחר לתמידין יניחו[ה], והוא בגמרא (מנחות מט.:) איבעיא דלא איפשיטא, וצריך לומר שהיו כבשים אלו מבוקרים וראויין לתמיד, דאם לא כן ממילא פסולין לתמידין כיון שלא נתבקרו ד' ימים, ולמוספין כשרים דלא בעי ביקור.

זמנם. זמן הקרבת המוסף הוא בין התמידין, ומיהו אם לא הקריב המוסף קודם תמיד של בין הערבים יכול להקריב אחר התמיד של בין הערבים, דהוה ליה עשה דרבים ודחי לעשה דהשלמה[ו].

מנחות ונסכים. ומנחתם ונסכיהם, שלשה עשרונים לפר ושני עשרונים לאיל ועשרון לכבש ויין כנסכו[ז]. ואם לא קרבו רק פר או איל ולא היה להם יותר מביא רק נסכים לקרבן שיש להם, לא היה להם סולת לנסכים מביאים יין לבדו ואין הסולת מעכב[ח], ואומרים שירה על היין[ט], ואם לא היה להם נסכים כלל מביאים אפילו לאחר עשרה ימים[י]. ואם אומרים שירה על נסכים הבאים בפני עצמן, עיין מנחת חינוך מצוה רצ"ט, אריכות גדולה בזה. ובעיקר דיני מוסף עיין עוד לעיל מצוה ת"ב-ת"ג. ונוהג בזמן הבית כשאר קרבנות ציבור.

ד. ע"ע עיר מקלט (לידא) מצוה ת. **ה.** רמב"ם שם ה"כ. **ו.** עיין תוס' ר"ה ל: ד"ה ונתקלקלו. **ז.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ב ה"ד. **ח.** שם הי"ב. **ט.** רמב"ם הל' כלי מקדש פ"ג ה"ב. **י.** שם הל' מעשה הקרבנות שם.

מִצְוָה תה

לִשְׁמֹעַ קוֹל שׁוֹפָר בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה (מצות עשה קם"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁמֹעַ קוֹל שׁוֹפָר בְּיוֹם רִאשׁוֹן שֶׁל תִּשְׁרֵי שֶׁהוּא רֹאשׁ הַשָּׁנָה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר כט, א) **'יוֹם תְּרוּעָה הוּא לָכֶם'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב רַבֵּנוּ סְעַדְיָה גָּאוֹן עֲשָׂרָה עִנְיָנִים[א]. **א)** כִּי רֹאשׁ הַשָּׁנָה תְּחִלַּת הַבְּרִיאָה שֶׁבּוֹ בָּרָא ה' עוֹלָמוֹ וּמָלַךְ עָלָיו, וְכֵן עוֹשִׂים הַמְּלָכִים שֶׁתּוֹקְעִין בִּתְחִלַּת מַלְכוּתָם, וְכֵן אָנוּ מַמְלִיכִים עָלֵינוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בַּיּוֹם הַזֶּה. **ב)** כִּי הוּא יוֹם רִאשׁוֹן לַעֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה,

משנה הלכות

תה) גדרי המצוה. מצות עשה לשמוע קול שופר הכשר לתקיעות מבעל תוקע המחויב בשופר בראש השנה[ב]. השומע מאינו מחוייב בדבר לא יצא[ג].

כוונה לצאת. והשומע ומשמיע שניהם צריכין לכוון לצאת ידי מצוה, כיוון השומע ולא המשמיע או להיפוך לא יצא[ד]. הלך אחורי בית הכנסת ושמע קול תקיעות, אם כיוון לבו יצא דחזן הכנסת מכוון להוציא כל אדם[ה].

קולות הכשרים. וכל הקולות כשרים בשופר[ו]. שמע קול הברה לא יצא[ז]. שמע תקיעת שופר על הטעלעפאן לא יצא, וכן על הראדיא[ח].

שופרות הכשרים. וכל השופרות כשרים חוץ משל פרה ושור וקרני רוב חיות, שהם עצם אחד ואין שמם שופר, שאין נקרא שופר אלא קרן החלול שיש לו זכרות מבפנים ונקלף, ומצוה מן המובחר בשל איל כפוף, שופר מבהמה טמאה פסול[ט]. הגוזל שופר ותקע בו יצא דאין גזל בקול[י], ולא יברך עליו דהוה מצוה הבאה בעבירה[יא]. מותר ליטול שופר של חבירו שלא מדעתו ולתקוע בו ומברך עליו דניחא ליה לאינש דליעבד מצוה בממוניה היכא דלא מפסיד[יב]. התוקע בשופר של עבודה זרה הרמב"ם פסק דיצא, ובשולחן ערוך מחלק דבשופר של עבודה זרה דישראל לא יצא ובשל עכו"ם יצא[יג]. שופר של איסורי הנאה לא יתקע בו ואם

תה) א. מובא באבודרהם בפי' תפילת ראש השנה, טעמי התקיעות. **ב.** רמב"ם הל' שופר פ"א ה"א. **ג.** שם פ"ב ה"ב. או"ח סי' תקפ"ט ס"א. **ד.** רמב"ם שם ה"ד. או"ח שם ס"ח. **ה.** רמב"ם שם ה"ה. או"ח שם ס"ט. **ו.** רמב"ם שם פ"א ה"ז. או"ח סי' תקפ"ו ס"ו. **ז.** רמב"ם שם ה"ח. או"ח סי' תקפ"ז ס"א. **ח.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' פ"ה, וח"ה סי' ע"ב. ובמה"ת ח"ד סי' קי"ג. **ט.** או"ח סי' תקפ"ו ס"א. ועיין רמב"ם שם פ"א ה"א, ובראב"ד ונושאי כליו שם. **י.** רמב"ם שם פ"א ה"ג. או"ח סי' תקפ"ו ס"ב. **יא.** שם במגן אברהם ס"ק ד. **יב.** שם. **יג.** עיין רמב"ם שם. או"ח שם ס"ג.

וְתוֹקְעִין לְהַכְרִיז לְתִשׁוּבָה, וּמַזְהִירִין תְּחִלָּה שֶׁאִם לֹא יָשׁוּב לֹא יִקְרָא תִּגָּר לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אַחַר כָּךְ. ג) לְהַזְכִּיר מַעֲמַד הַר סִינַי, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יט, טז) 'וְקֹל שֹׁפָר'. ד) לְהַזְכִּיר דִּבְרֵי הַנְּבִיאִים שֶׁנִּמְשְׁלוּ לְשׁוֹפָר, שֶׁנֶּאֱמַר (יחזקאל לג, ד) 'וְשָׁמַע הַשֹּׁמֵעַ אֶת קוֹל הַשּׁוֹפָר וְלֹא נִזְהָר וַתָּבוֹא חֶרֶב' וְגוֹ'. ה) לְהַזְכִּיר חֻרְבַּן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְקוֹל תְּרוּעַת מִלְחָמָה וּנְבַקֵּשׁ עַל בָּנֵינוּ. ו) לְהַזְכִּיר עֲקֵדַת יִצְחָק. ז) שֶׁנִּרְאֶה וְנִפְחַד וּנְשַׁבֵּר עַצְמֵנוּ לִפְנֵי בּוֹרְאֵנוּ, כִּי כְּךְ טֶבַע הַשּׁוֹפָר כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (עמוס ג, ו) 'אִם יִתָּקַע שׁוֹפָר בְּעִיר וְעָם לֹא יֶחֱרָדוּ'. ח) לְהַזְכִּיר יוֹם הַדִּין הַגָּדוֹל, שֶׁנֶּאֱמַר (צפניה א, יד טז) 'קָרוֹב יוֹם ה' הַגָּדוֹל וְגוֹ'. יוֹם שׁוֹפָר וּתְרוּעָה'. ט) לְהַזְכִּיר קִבּוּץ נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל וּלְהִתְאַוּת אֵלָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה כז, יג) 'בַּיּוֹם הַהוּא יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל' וְגוֹ'. י) לְהַזְכִּירֵנוּ בִּתְחִיַּת הַמֵּתִים

משנה הלכות

תקע בו יצא[יד]. הנודר משופר ישמע מאחר התוקע[טו]. נשים פטורות[טז], ומכל מקום רגילין לתקוע להם ונכון שיברכו לעצמן[יז]. שיעור השופר טפח[יח], היה ארוך וקיצרו כשר ובלבד שיעמוד על טפח[יט]. ציפהו זהב מבפנים או במקום הנחת פה פסול, ציפהו מבחוץ אם לא נשתנה קולו כשר[כ].

סדר התקיעות. וחייב אדם לשמוע תשעה תקיעות, היינו תקיעה תרועה תקיעה ג' פעמים[כא], ומחמת רוב הצרות נסתפקו חכמינו ז"ל בפי' 'תרועה' אם הוא גנוחי או ילולי או תרווייהו יחד, עמד ר' אבהו ותיקן לתקוע תקיעה שברים תקיעה ג' פעמים, ותקיעה תרועה תקיעה ג' פעמים, ותקיעה שברים תרועה תקיעה ג' פעמים, ובזה יוצאים מכל הספיקות[כב]. וחוזרין ותוקעין בתפלת שמונה עשרה כדי לערבב השטן, וגם בהא נחלקו באופן תקיעתן, וגם אי תוקעין בתפילת לחש, וכל מקום יחזיק מנהגו אחרי שאינם אלא לערבב השטן[כג]. וקיימא לן שמע ט' תקיעות בט' שעות ביום יצא[כד]. וצריך לתקוע ביום דוקא[כה]. וגזרו שלא לתקוע בשבת[כו]. ומברכין לשמוע קול שופר ושהחיינו ב' ימים[כז]. במקדש היו תוקעין בשופר אחד ושתי חצוצרות משני צדדים, השופר מאריך

יד. עיין רמב"ם שם. או"ח שם ס"ד. **טו.** או"ח שם ס"ה. **טז.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. או"ח סי' תקפ"ט ס"ג. **יז.** או"ח שם ס"ו ובהגה. **יח.** רמב"ם שם פ"א ה"ח. והגהות מיינויות שם אות ה. או"ח סימן תקפ"ו ס"ט. **יט.** רמב"ם שם ה"ז. או"ח שם סי"ג. **כ.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח שם סט"ז. **כא.** רמב"ם שם פ"ג ה"א. או"ח סי' תק"צ ס"א. **כב.** רמב"ם שם ה"ב. או"ח שם ס"ב. **כג.** סמ"ק. ורמב"ם שם ה"ז עד הי"ב. אוח סי' תקצ"ב ס"א-ב וס"ד. **כד.** רמב"ם שם פ"ג ה"ה. או"ח סי' תק"צ. **כה.** או"ח סי' תקפ"ח ס"א. **כו.** רמב"ם שם פ"ב ה"ו. או"ח שם ס"ה. **כז.** או"ח סי' תקפ"ה ס"ב, וסי' ת"ר ס"ג בהגה.

וּלְהַאֲמִין בָּהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (שם יח, ג) 'כָּל יֹשְׁבֵי תֵבֵל וְשֹׁכְנֵי אָרֶץ וְגוֹ' וְכִתְקֹעַ שׁוֹפָר תִּשְׁמָעוּן' וְגוֹ'. עוֹד אָמְרוּ רַז"ל (ר"ה טז:) כְּדֵי לְעַרְבֵּב הַשָּׂטָן שֶׁיָּרֵא שֶׁבָּא יוֹם הַגָּדוֹל, וּמִתְהַפֵּךְ מִדַּת הַדִּין לְמִדַּת הָרַחֲמִים[כח].

ר"ה פרק ג-ד, רמב"ם הל' שופר פ"א, ספר המצוות מצות עשה קע"ג, סמ"ג עשין מ"ב, סמ"ק סי' צ"ב, אורח חיים סי' תקפ"ה.

פָּרָשַׁת מַטּוֹת יֵשׁ בָּהּ ב' מִצְוֹת, עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה תו

מִצְוַת נְדָרִים (מצות עשה קס"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָדוּן בְּעִנְיְנֵי הַפָּרַת נְדָרִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ל, ג) 'אִישׁ כִּי יִדֹּר נֶדֶר לַה'.

משנה הלכות

וחצוצרות מקצרין שמצות היום בשופר[כט]. ודיני שופר מרובין עיין בשולחן ערוך אורח חיים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים.

תו) גדרי המצוה, ושטוב שלא תדור. קיום המצוה, אדם מישראל שנדר, אע"פ שמצות עשה ולא תעשה שלא לעבור על דבריו, אמרו רז"ל (נדרים כב.) 'כל הנודר כאלו בנה במה והמקיים כאלו הקריב עליה קרבן' (רוצה לומר לאיסורא), ולכן מצוה לאתשולי על נדרו ולהתירו, חוץ מנדרי הקדש שהנודר צריך לקיים[א], ואפי' הכי טוב שלא תדור[ב]. וקיבלו חז"ל (חגיגה י.) מפי משה רבינו ע"ה דהנודר אחרים מתירין לו את נדרו על ידי חרטה (או פתח). ויחיד מומחה או ג' הדיוטות מתירין הנדר[ג]. ויש אומרים דבזמן הזה אין דין יחיד מומחה דבעי סמוך[ד], ויש אומרים דכל רב מובהק בדורו מתיר יחידי[ה], ועיין משנה הלכות נדרים (סי' ט"ז). בג' הדיוטות נמי יש אומרים דבעי על כל פנים דמסברי להו וסברי[ו], ויש אומרים דלא בעי[ז], ויש לחוש לחומרא[ח].

סדר ההתרה. סדר התרת נדרים הנודר או הנשבע בא לחכם או לבית דין הדיוטות ואומר כך וכך נדרתי או נשבעתי והריני מתחרט, ואילו הייתי יודע שאצטער בזה עד כה או שיארע לי כך לא הייתי נודר או נשבע,

כח. עיין תוס' ר"ה שם ד"ה כדי לערבב. **כט.** רמב"ם שם פ"א ה"ב. **תו) א.** רמב"ם הל' נדרים פי"ג הכ"ה. יו"ד סי' ר"ג ס"ג. **ב.** נדרים ט: ועיין יו"ד שם ס"ד. **ג.** רמב"ם שם פ"ד ה"ה. יו"ד סי' רכ"ח ס"א. **ד.** ר"ן נדרים כג. ד"ה והיתר נדרים, בשם רמב"ן, ועיין יו"ד שם. **ה.** רמב"ם הל' שבועות פ"ו ה"א. **ו.** רא"ש והגהות מיימוניות ורדב"ז שם. **ז.** כסף משנה שם, ועיין במשנה הלכות נדרים שם. **ח.** יו"ד שם.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בְּרִית כְּרוּתָה לַשְּׁפָתַיִם שֶׁלֹּא לְשַׁנּוֹת הַדְּבָרִים וּלְקַיְּמָם[ט]. וְאָמְרוּ רַז"ל (חגיגה י.) 'הֶתֵּר נְדָרִים פּוֹרְחִין בָּאֲוִיר וְאֵין לָהֶם עַל מַה שֶּׁיִּסָּמְכוּ' אֶלָּא הַקַּבָּלָה הָאֲמִתִּית (רבינו בחיי במדבר שם). מִכָּל מָקוֹם רָמְזוּ לָדָבָר בְּטַעַם הַהֶתֵּר בִּשְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת אוֹ בְּיָחִיד מֻמְחֶה אָנוּ לְמֵדִין מֵהָפֵרַת הַבַּעַל וְאָב שֶׁיֵּשׁ בְּיָדָם לְהָפֵר, וְהַטַּעַם דְּכָל אִשָּׁה בִּרְשׁוּת בַּעְלָהּ אוֹ אָבִיהָ הַנּוֹדֶרֶת הִיא, וְאֵין בְּיָדָהּ לַעֲשׂוֹת בְּלִי הַסְכָּמָתָם עַד שֶׁאָמְרוּ (נדרים עג:) כָּל אִשָּׁה הַנּוֹדֶרֶת, עַל דַּעַת בַּעְלָהּ הִיא נוֹדֶרֶת, וְכָל שֶׁכֵּן הַבַּת הַקְּטַנָּה, וְלָכֵן כְּשֶׁאֵין מַסְכִּימִין מְפֵרִין הַנֶּדֶר שֶׁהֲרֵי לֹא נָדְרָה אֶלָּא עַל דַּעְתָּם, כָּךְ אִישׁ

משנה הלכות

ושואלים אותו כבר נתחרטת, אם אומר הן מתירין לו ואומרין מותר לך או שרי לך או מחול לך, ונוהגים לאמרו ג' פעמים', אמרו מופר לך אינו כלום[יא].

הפרה והקמה. ואב לבתו עד שלא בגרה, ואיש לאשתו שנדרו אומרים מופר לך[יב], בעל שאמר מותר לך והחכם שאמר מופר לך אינו כלום[יג]. בעל מפר נדרי אשתו והאב נדרי בתו שלא בגרה[יד], ובעל אינו מפר אלא דברים שבינו לבינה או עינוי נפש[טו]. ומפירים דוקא ביום שמעו, שמע ושתק הרי זה נדר[טז]. ועיין שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קפ"א) אם יש שאלה לשתיקה. נערה המאורסה אביה והארוס שניהם מפירין נדריה, החרישו לה ביום שמעו, או החריש אחד ואחד הפר, נתקיים הנדר, וכל שכן שהקימו[יז]. ויש שאלה להקם, יש אומרים דוקא ביום שמעו ויש אומרים שאם שאל על ההקם אפילו לאחר זמן רב ביום שמעו מיקרי בשעה שהתירו לו ההקם[יח]. ואשה ונערה לאחר הקמה יכולים להתיר על ידי חכם כשאר כל אדם[יט].

שאר פרטי דינים. נדרי זרוזין ונדרי שגגות ונדרי הבאי ונדרי אונסין מותרין בלי שאלה, שאינן חלין כלל[כ]. ופותחין בחרטה, ואין פותחין בנולד[כא]. ואין חכם מתיר לעצמו[כב]. ויש אומרים[כג] דבפתח מתיר לעצמו, ועיין משנה הלכות על בה"ג נדרים (סי' כ"א

ט. עיין אור המצוות (לאנגנר) ח"ג מצוה קנז. **י.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד שם ס"ג. ועיין ש"ך שם ס"ק ו. **יא.** רמב"ם שם. ועיין ט"ז יו"ד שם ס"ק ד. **יב.** רמב"ם הל' נדרים פי"ג ה"ב. יו"ד סי' רל"ד סל"ז. **יג.** רמב"ם שם. ובהל' שבועות פ"ו ה"ה. יו"ד שם. **יד.** רמב"ם הל' נדרים פי"ג ה"א. יו"ד שם ס"א-ב. **טו.** רמב"ם שם פי"ב ה"א. יו"ד שם סנ"ה. **טז.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד שם סכ"א. **יז.** רמב"ם שם פי"א ה"ט. יו"ד שם ס"ה. **יח.** רמב"ם שם פי"ג ה"כ, וכסף משנה והגהות מיימוניות שם. יו"ד שם סמ"ט. **יט.** יו"ד שם סכ"ג בהגה. **כ.** רמב"ם שם פ"ד ה"א וה"ג. יו"ד סי' רל"ב ס"א. **כא.** רמב"ם הל' שבועות פ"ו ה"ב. יו"ד סי' רכ"ח סי"ב י"ג. **כב.** רמב"ם שם פ"ד ה"ג. יו"ד סי' רל"ב ס"א. **כג.** המפרש בנדרים סה. ד"ה במדין לך, ועיין רשב"א ומאירי נדרים כ' בשם יש אומרים.

יִשְׂרָאֵל הוּא בִּרְשׁוּת בֵּית דִּין וּמְחֻיָּב לַעֲשׂוֹת כְּכָל אֲשֶׁר יוֹרוּהוּ, וְנִמְצָא כָּל הַנּוֹדֵר כְּאִלּוּ הִתְנָה שֶׁעַל דַּעַת בֵּית דִּין הוּא נוֹדֵר, וְאִם לֹא יַסְכִּימוּ עוֹקְרִין הַנֶּדֶר מֵעִקָּרוֹ (כלי יקר במדבר שם). וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ 'הֶתֵּר נְדָרִים פּוֹרְחִין בָּאֲוִיר', וְתוֹלִין בְּהַסְכָּמַת חֲכְמֵי יִשְׂרָאֵל וְהַבֵּית דִּין.

מס' נדרים שבועות פ"ג, רמב"ם הל' נדרים פי"א-יב, והל' שבועות פ"ו, ספר המצוות מצות עשה צ"ה ולא תעשה קנ"ז, סמ"ג עשין קכ"ה לאוין רמ"ב, סמ"ק סי' פ"א, יורה דעה סי' ר"ג רכ"ח-רל"ד, אבן העזר סי' ע"ד.

מִצְוָה תז

לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ (לא תעשה רל"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְשַׁנּוֹת וְלַעֲבֹר מַה שֶּׁנָּדַר וְנִתְחַיֵּב בּוֹ הָאָדָם מִכֹּחַ דִּבּוּר וַאֲפִלּוּ בְּלֹא שְׁבוּעָה, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר ל, ג) 'לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ'.

משנה הלכות

כ"ג). ונסתפקו האחרונים אי מתירין נדרים בכתב[כד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים, ונקבות אינם ראויים להתיר נדרים[כה]. האדון קופה את עבדו ועובר על נדרו[כו].

תז) שני מיני נדרים. דע דשני מיני נדרים הם, א' שאוסר על עצמו דברים המותרים כגון האומר פירות אלו אסורין עלי בכל לשון שיאסר, ואע"פ שאין שם שבועה ולא הזכרת שם או כינוי הרי זה נאסר, וזהו הנקרא נדרי איסור[א]. מין שני שחייב עצמו בקרבן שאינו חייב בו, כגון האומר הרי עלי להביא עולה או שלמים או מנחה, הרי זה כדבריו, האומר 'הרי עלי' הרי זה נדר וחייב באחריותו אם מתה או נאבדה, אמר 'הרי זו' זה נדבה ופטור מאחריותה[ב].

פרטי דינים בחלות נדרים. האוסר על עצמו מין מפירות או מין מאכל ואוכל ממנו כל שהוא לוקה, שאין לנדרים שיעור, והנודר מדבר הוי כמפרש כל שהוא[ג]. ובכל דבר הנידר יכול להתפיס בו בנדר, כגון האומר הרי פירות עלי כקרבן נאסרו מפני שהקרבן הוא בעצמו דבר הנידר, אבל האומר כחזיר אין כאן נדר ומותרין, שאי אפשר שיעשה דבר שאינו חזיר כבשר חזיר, זה הכלל המתפיס באיסור שיכול לעשותו בנדר אסורים ואם לאו מותרין[ד]. החוזר תוך כדי

כד. עיין ט"ז יו"ד סי' רכ"ח ס"ק כ, ועיין שם בפתחי תשובה ס"ק ט. ועיין משנה הלכות נדרים סי' כ"ג. **כה.** פתחי תשובה שם ס"ק ב בשם תשובות ר' עקיבא אייגר בהשמטות לסי' ע"ג, מנחת חינוך. **כו.** רמב"ם הל' נזירות פ"ב הי"ז-יח. ובהל' עבדים פ"ח הי"ז. ועיין שם הל' שבועות פי"ב ה"ו, ובראב"ד ונושאי כליו שם. יו"ד סי' רס"ז סע"ב. **תז) א.** רמב"ם הל' נדרים פ"א ה"א. **ב.** שם ה"ב. **ג.** שם ה"ה. **ד.** רמב"ם שם ה"ז-ח-ט. יו"ד סי'